فيفسخه أو يأذن لها فيه ثم في قول ينجز الفسخ والاظهر امهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع الا أن يسلم نفقته ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت وقيل تستأنف ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده ولو رضيت باعساره بالمهر فلا ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ فان رضيت فلا فسخ للسيد في الاصح وله أن يلجئها اليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي

(فصل) يلزمه نفقة الوالد وان علا والولد وان سفل وان اختلف دينهما بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ويباع فيها ما يباع في الدين ويلزم كسوبا كسبها في الاصح ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب ان كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا والا فأقوال أحسنها تجب والثالث لاصل لا فرع (قلت) الثالث أظهر والله أعلم وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه الا بفرض قاض أو اذنه في اقتراض لغيبة أو منع وعليها ارضاع ولدها اللبأ ثم بعده ان لم يوجد الا هي أو أجنبية وجب ارضاعه وان وجدتا لم تجبر الام فان رغبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الاصح (قلت) الاصح ليس له منعها وصححه الاكثرون والله أعلم فان اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت أو فوقها فلا وكذا ان تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الاظهر ومن استوى فرعاه أنفقا والا فالاصح أقربهما فان استويا فبالارث في الاصح والثاني بالارث ثم القرب والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ومن له أبوان فعلى الاب وقيل عليهما لبالغ أو أجداد وجدات ان أدلى بعضهم ببعض فالاقرب والا فبالقرب وقيل الارث وقيل بولاية المال ومن له أصل وفرع ففي الاصح على الفرع وان بعد أو محتاجون يقدم زوجته ثم الاقرب وقيل الوارث وقيل الولي

(فصل) الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيته والاناث أليق بها وأولاهن أم ثم أمهات يدلين باناث يقدم أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات باناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم الاخوات والخالات عليهن وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لاب عليهما لام وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الارث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثقة يعينها فان فقد الارث والمحرمية أو الارث فلا في الاصح وان اجتمع ذكور واناث فالام ثم أمهاتها ثم الاب وقيل تقدم عليه الخالة والاخت من الام ويقدم الاصل على الحاشية فان فقد فالاصح الاقرب والا فالانثى والا فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة غير أبي الطفل الا عمه وابن عمه وابن أخيه في الاصح وان كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح فان كملت ناقصة أو طلقت منكوحة حضنت وان غابت الام أو امتنعت فللجدة على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فان كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الاصح وان اختار أحدهما ثم الآخر حول اليه فان اختار الاب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فان مرضا فالام أولى بتمريضهما فان رضي به في بيته والا ففي بيتها وان اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الاب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة

في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فان نكحت أو ارتابت بعد نكاح لم يبطل الا أن تلد لدون ستة أشهر من امكان علوق ولو فارقها فولدت لاربع سنين لحقه فان نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق الثاني ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لامكان منه لحقه أو من الاول لحقه أو منهما عرض على قائف

(فصل) لزمها عدتا شخص من جنس كأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدئ عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فان راجع ولا حمل انقطعت وشرعت في الاخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها

(فصل) عاشرها مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق الى انقضاء عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وان لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية

(فصل) تجب بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق احدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالاكثر من عدة وفاة منهما وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بعام أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب احداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة الا لحاجة قليلا واسفيذاج ودمام وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظف ولو تركت احدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها احداد على غير زوج ثلاثة أيام

(فصل) تجب سكنى لمعتدة فرقة